

붙임 1

법정민원 신설 사전진단 결과 확인 요청서(기관 제출용)

법정민원 신설 사전진단 결과 확인 요청서

민원명	신설하고자 하는 민원의 명칭	
민원설명	민원의 주요 내용이 무엇인지 민원인이 쉽게 이해할 수 있게 설명 (예시: ~는 민원사무입니다.)	
근거법령	법률, 대통령령, 총리령·부령 순서로 기재 (예: 00법 시행규칙 제0조제0항 및 별지 제00호 서식)	
복합민원 처리	관련 민원	민원명, 관계 법률 및 관계 기관 등 작성 (예: 00허가, 00관리법, A기관 또는 B부서)
	처리 방법	의제 처리 / 민원 1회방문 처리 (의제 규정 / 주무부서 지정 등 검토 사항 기재)
소관기관 및 부서	기관	행정안전부
	담당부서	민원제도과 (044-123-4567)

* 복합민원 처리 항목은 신설하려는 민원이 복합민원에 해당하는 경우에만 작성

1. 민원 신설의 적정성

1. 민원 신설의 이유 및 법적 근거

- 이유: 민원 신설의 필요성
- 근거법령: 법령 명칭 및 조항(입법예고 기간)
- 신설서식: 신설되는 서식 명칭

2. 이해관계자 의견 수렴

- 의견수렴 절차

3. 유사 민원

- 해당여부 / 유사 민원명, 민원 간 차별성(신설 필요성 등)

4. 복합 민원

- 단순민원인 경우 → '복합민원 처리' 항목 작성 불필요
- 복합민원인 경우

- ① 신설하려는 민원과 관련(연관)된 민원에 대한 정보를 모두 기재
 - A민원 (00허가 신청), 관계 기관(부서), ② B민원(00승인 신청), 00부 00과

- ② 관계 기관(부서)과 복합민원의 '처리 방법'에 대한 협의·검토내용 기재

- 인·허가 '의제 처리 규정' 협의·검토

* 예) 신설하려는 민원A와 관련된 민원B에 대하여 관계 기관(부처)와 협의(0월 0일)한 결과, 00법 0조 0항에 의제 처리 규정을 신설(00.0월 시행)

- '민원 1회방문 처리' 협의·검토

* 예) 신설하려는 민원A와 관련된 민원B는 ~한 이유로 대한 의제 처리가 곤란하여, 00 업무를 담당하는 부서를 주무부서로 지정하고, 신설민원 및 관련된 민원까지 해당부서에서 처리하는 것을 검토함

II. 처리기간의 적정성

1. 처리기간의 명시·공표

- 근거 법령 및 신청 서식 명시

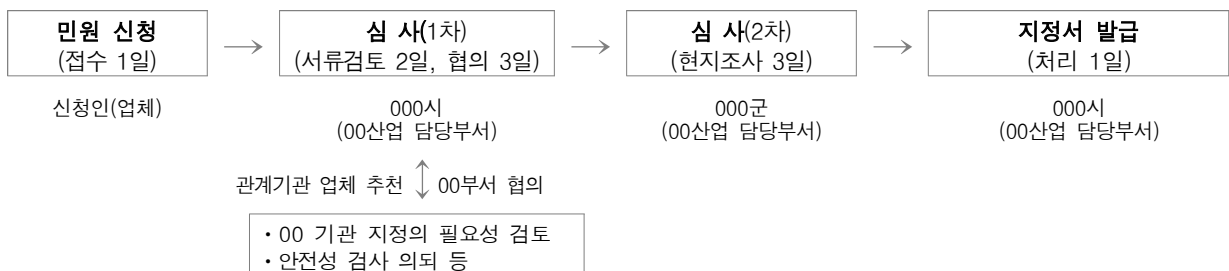
2. 처리기간의 산정

- 즉시 처리 / 처리 기간별 산정(접수·경유·협의·처리기관 명시)

- 처리기간(10일) = 접수(1일, 시군구) + 경유(2일) + 협의(3일) + 처분(4일, 시군구)

- 처리기간(7일) = 접수(1일, 시도) + 서류검토(2일) + 현지조사(3일) + 처리(1일, 시도)

< 처리절차도, 처리기간(10일) 산정 시 참고 >



3. 타 기관(부서)과의 협의, 현장조사, 실험·검사 등의 기간 관련 업무 담당자 의견 청구

- 해당없음 / 청구 완료(00.00.00., 간담회)

Ⅲ. 구비서류의 적정성

< 신설하고자 하는 민원의 구비서류 >

아래 예시에 따라 신설하고자 하는 민원의 구비서류를 모두 기재

<신청서>

검역시행장 지정(변경지정) 신청서

<민원인 제출서류>

☞ 민원인이 직접 제출해야하는 서류, 유형마다 서류가 다를 경우 유형을 아래와 같이 구분하여 기재

○ 지정 신청

1. 검역시설 평면도 1부
2. 검역시설이 설치된 대지나 건물의 소유권 또는 사용권을 증명하는 서류 1부
3. 검역관리인 선임계약서 또는 고용관계를 증명하는 서류 사본 1부

○ 변경지정 신청

1. 지정검역시행장 지정서 원본

<공무원 확인사항>

☞ ‘행정정보공동이용’ 또는 ‘기관 자체정보’로 확인이 가능한 대상정보(서류)명 또는 ‘해당사항 없음’으로 기재

<본인정보 제공요구>

☞ ‘공공마이데이터’로 확인이 가능한 대상정보(서류)명 또는 ‘해당사항 없음’으로 기재

1. 구비서류의 최소성

- 민원인이 제출하는 구비서류가 없는 경우 → ‘해당없음’으로 작성
- 민원인이 제출하는 구비서류가 있는 경우 → 민원인 제출 필요성 제시

※ 제출 대상이 단일하지 않은 경우, 제출 대상 명시

예) 주민등록표 등본 → 신청인 및 대리인의 주민등록표 등본

2. 행정정보 공동이용 및 본인정보 제공요구 관련

- 행공 또는 본인정보 제공요구 대상 정보가 없는 경우 → ‘해당없음’으로 작성
 - 단, 민원인 제출서류와 유사한 명칭을 가진 대상 정보가 있으나, 소관 부서에서 이용이 불가하다고 판단한 경우 → ‘이용 불가 사유’를 구체적으로 작성

※ 붙임4 및 붙임5 등을 참고하여 민원인에게 제출서류를 받는 대신 공무원이 직접 확인할 수 있는 행정정보가 있는 지 여부를 사전 확인

- 행공 또는 본인정보 제공요구 대상 정보가 있는 경우 → 각 수단별로 작성

예) - 행정정보 공동이용: 법인 등기사항증명서, 건축물대장

- 본인정보 제공요구: 가족관계증명서(00법 0조 0항)

3. 기관 자체 정보를 통한 공무원 확인사항 관련

- 기관 자체 정보 활용이 없는 경우 → '해당없음'으로 작성
- 기관 자체 정보 활용이 있는 경우 → 구비서류명과 이용 시스템명 기재

IV. 수수료의 적정성

1. 수수료의 산정 및 협의

- 수수료가 없는 경우 → '해당없음(수수료 없음)'으로 작성
- 수수료가 있는 경우 → 재정경제부 협의 여부 및 원칙 준수 여부

2. 수수료 감면 등 정책적 요소 확인

- 감면이 없는 경우 → '해당없음'으로 작성
- 감면이 있는 경우 → 감면(면제) 대상 및 금액 등 작성

3. 조례 위임 등 지역적 특수성 고려

- 조례 위임이 없는 경우 → '해당없음'으로 작성
- 조례 위임이 있는 경우 → 위임 내용 등 고려사항 작성

V. 민원서식의 적정성

1. 서식 법령 규정

- OO법 시행규칙 별지 OO호 서식 등

2. 서식 기재사항 확인

- 구비서류 · 처리기간 · 수수료 및 민원 처리 절차도 기재 여부
- 개인정보가 꼭 필요한 경우, 특별히 누락된 내용이 있을 경우, 사유 등

3. 서식승인 신청 여부

- 승인 신청 완료(00.00.00.) 등

VI. 기타 자체 검토사항

1. 신청방법 및 자격

- 민원 신청방법 (인터넷으로 신청하는 경우 정부24, 기관자체포털 등 활용 예정 창구), 신청자격 (①누구나 신청 가능, ②본인 또는 대리인, ③법령상 신청자격이 있는 자(제3자) 중 선택) 등 검토

Ⅶ. 법정민원 신설 시 체크리스트

I. 민원 신설의 적정성	예	아니오
1. 민원 신설의 합리적 이유가 있으며 법령에 근거를 마련하였는지?	○	
2. 해당 민원으로 인해 영향을 받는 이해관계자들의 의견을 수렴하였는지?	○	
3. 신설하려는 민원과 유사하거나 중복되는 민원이 있는지?	○	
4. 신설하려는 민원이 여러 기관(부서)을 거쳐 처리되는 복합민원인지 확인하였는지?	○	
5. (복합민원일 경우) 관련 민원에 대한 정확한 정보를 확인하였는지?	○	
6. (복합민원일 경우) 관계 기관(부서)과 관련 민원에 대한 처리 방안(의제 처리 및 민원 1회방문 처리)에 대해 협의·검토하였는지?	○	
7. 핵심정보를 포괄하고 체계에 맞도록 민원명을 구성하였는지?	○	
Ⅱ. 처리기간의 적정성	예	아니오
1. 처리 기간을 관계법령, 신청서식 등에 명시·공표하였는지?	○	
2. 처리 기간을 각 처리 단계별로 구분해 산정하였는지?	○	
3. 협의, 현장조사, 실험·검사 등의 기간 결정 시, 업무 담당자 의견을 청취하였는지?	○	
Ⅲ. 구비서류의 적정성	예	아니오
1. 구비서류는 최소한의 범위에서 꼭 필요한 서류만 요구하였는지?	○	
2. 행정정보 공동이용 또는 공공 마이데이터 이용이 가능한 정보를 민원인 제출서류에서 제외하고, 신청 서식에 행정정보 공동이용 동의란 또는 본인정보 제공요구란을 마련하였는지?	○	
3. 행정정보 공동이용 및 본인정보 제공요구 대상 정보 외 담당자가 확인 가능한 정보를 민원인 제출서류에서 제외하였는지?	○	
Ⅳ. 수수료의 적정성	예	해당없음
1. 수수료를 원가보상 원칙에 따라 산정하고, 관계 부처(재정경제부 등)와 협의하였는지?	○	
2. 수수료 산정시, 취약계층 감면 등 정책적으로 고려할 부분이 있는지 확인하였는지?	○	
3. 수수료를 조례에 위임하여 결정하여야 하는 사항은 아닌지 확인하였는지?	○	
V. 민원서식의 적정성	예	아니오
1. 해당 민원 처리에 필요한 서식을 법령 등으로 정하였는지?	○	
2. 해당 서식에 불필요한 개인정보 기재란이 없으며, 구비서류, 처리기간, 수수료, 처리절차도 등이 빠짐없이 있는지 확인하였는지?	○	
3. 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙 별표 4 '서식의 설계 기준'에 적합하게 서식을 설계 후 행정안전부 등에 승인신청을 하였는지?	○	
Ⅵ. 기타 자체 검토사항	예	아니오
1. 신청방법, 신청자자격, 기타 민원 관련 특이사항을 작성하였는지?	○	